

시정 요구 / 통 보

1. 제 목 : 국유재산 매각대금 연체관리 불철저 및 업무기준 마련 필요
2. 소관부점 : 충북지역본부, 국유재산기획처
3. 내 용 :

가. 업무 개요

충북지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역에 소재하는 국유재산에 대한 대부·매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

국유재산기획처는 같은 세칙 제24조 제1항 제1호, 제5호에 따라 국유재산업무의 조정·총괄, 국유재산 관리처분 승인 업무 총괄 등의 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제52조 제1항 제1호에 따르면 국유재산의 매수자가 매각대금을 체납한 경우 그 계약을 해제할 수 있다고 되어 있고

같은 조 제2항에 따르면 제1항에도 불구하고 매수자가 납부보장책을 제시하고 이에 타당성이 인정되거나, 계약을 해제하는 것이 국가에 현저하게 불리하다고 인정되는 경우 그 계약을 해제하지 아니할 수 있으며, 이 경우 매각대금이 12개월을 초과하여 체납된 경우에는 그 사유를 명시하여 부점장의 승인을 받도록 되어 있으나

매각대금 체납 재산에 대해 해제보류 조치를 한 경우 그 이후의 업무처리에 대해서는 현행 내규나 업무 매뉴얼 등에서 구체적인 업무기준이 별도로 마련되어 있지 않다.

따라서, 재산관리 담당자는 국유재산의 매각대금이 장기간 체납된 경우 그 계약을 해제하거나 특별한 사유가 있는 경우 해제보류 승인을 받는 등 적절한 조치를 하여야 하며, 국유재산기획처는 매각대금 장기 체납 재산의 적절한 관리를 위해서 해제보류 조치 이후의 후속 업무 처리에 대한 업무 기준을 마련할 필요가 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 충북지역본부 소관 국유재산 매각대금의 연체관리 실태를 점검한 결과

(1) 매각대금 연체관리 불철저

‘충청북도 ♣♣시 ♣♣면 ♣♣리 125-4(답, 264㎡)’ 소재 국유재산의 경우 매수자 ○○○이 2017. 12. 31. 매매계약 보증금만 납부하고, 감사일 현재까지 약 77개월 이상 매각잔대금¹⁹⁾을 납부하지 않고 있는

19) 매매대금 17,952,000원, 수납원금 1,795,200원(계약보증금), 매매계약 후 10회 분납(연납) 진행 (2018.12.31.~2027.12.31.), 1회차(2018.12.31.)~7회차(2024.12.31.) 분납금 미납(11,309,760원)

데도 매매계약을 해제하거나 해제보류 승인을 받지 않고 있었으며

감사기간 중 해당 재산의 점유·사용 현황을 확인하기 위해 재산 실태조사 및 유선상담(매수자) 등을 실시한 결과, [그림 1]과 같이 매수자 ○○○이 2017. 12. 31. 매매계약 체결일 이후부터 감사일 현재까지 답으로 지속하여 점유·사용 중인 것으로 확인되었다.

[그림 1] 실태조사 현황 (2025.6.13.기준)

현장사진 (항공)	GIS 사진
-----------	--------

“기재 생략”

또한, ‘충청북도 ♣♣군 ♣♣면 ♣♣리 392-1(전, 1,498㎡)’ 소재 국유재산의 경우 매수자 ○○○이 2016. 7. 13 매매계약을 체결하고 2018. 7. 13 매각대금 분납금²⁰⁾ 납부 후 감사일 현재까지 약 71개월 이상 매각잔대금을 납부하지 않고 있는데도 매매계약을 해제하거나 해제보류 승인을 받지 않고 있었으며

감사기간 중 해당 재산의 점유·사용 현황을 확인하기 위해 재산 실태조사 및 유선상담(매수자) 등을 실시한 결과, [그림 2]와 같이 매매계약 체결일 이후부터 감사일 현재까지 미점유(미활용) 상태로 확인되었다.

20) 매매대금 12,333,000원, 수납원금 8,633,300원(계약보증금, 1~2회차 분납금), 매매계약 후 3회 분납(연납) 진행(2017.7.13.~ 2019.7.13.), 3회차(2019.7.13.) 분납금 미납(3,699,700원)

[그림 2] 실태조사 현황 (2025.6.13.기준)

현장사진 (항공)	GIS 사진
-----------	--------

“기재 생략”

[표 12] 및 [별표 9] “매각대금 연체관리 불철저 명세”와 같이 매각대금이 장기간 연체 되었음에도 불구하고 계약을 해제하거나 해제 보류 승인을 받지 않은 사례는 총 11건으로, 이 중 7건은 매매계약 체결일부터 5년을 초과하여 연체 중이었으며,

11건 중 9건은 매수자(7건) 또는 제3자(2건)가 경작지, 상가부지 등으로 점유·사용 중이고, 나머지 2건은 미점유 상태로 확인되었다.

[표 12] 매각대금 연체관리 불철저 명세

(단위: 계약 건수, 천 원)

구분	합계		연체기간			
			1년 이상 5년 미만		5년 이상	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액

“기재 생략”

(2) 매각대금 연체관리 업무기준 개선

한편, 매각대금 장기체납 재산에 대한 업무처리 기준 및 내규를 점검한 결과, 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

첫째, 세칙 제10조 제4항에 따르면 수탁부동산의 특성 및 이용상태 등을 고려하여 실태조사 대상재산을 선정하도록 되어 있고, 실무적으로 매매계약이 체결된 재산은 실태조사 대상에서 제외하고 있어, 국유재산의 매수자가 장기간 매각대금을 체납하더라도 해당 재산의 점유·사용 여부 및 현황 등의 파악이 어려운 것으로 확인되었다.

특히, 매각대금 체납 재산이 미점유(미활용) 상태로 장기간 방치될 경우 향후 해당 재산의 매매계약 해제 시 점유·사용에 따른 부당이득금 청구가 인정되지 않을 위험이 있으므로²¹⁾,

세칙 제51조에서 규정하는 “용도를 지정하여 매각하는 경우”²²⁾와 유사하게 매각대금 장기 체납 재산에 대해서도 연체가 해소될 때까지 매년 매수인의 점유·사용 여부 및 재산현황 등을 점검하도록 관련 내규에 반영할 필요가 있다.

둘째, 현행 내규에서는 매각대금 체납 재산에 대한 해제보류 승인에 대해서만 규정하고 있을 뿐, 해제보류 이후의 후속 업무처리에 대한 기준이 별도로 마련되어 있지 않았는데

21) 대법원 판례에 따르면 매매계약이 해제된 경우에 매수인이 목적물을 인도 받아 사용하였다면 원상회복으로서 목적물을 반환하는 것 외에 사용 이익을 반환할 의무를 부담하고, 이때 사용이익의 반환의무는 부당이득반환의무에 해당하므로 특별한 사정이 없는 한 매수인이 점유·사용한 기간 동안 당해 재산으로부터 통상 수익할 수 있을 것으로 예상되는 이익, 즉 임료 상당액을 매수인이 반환하여야 할 사용이익으로 보아야 하고, 이러한 매수인의 사용이익 반환의무는 매매계약의 해제에 따른 원상회복 의무의 일환으로 인정되는 것이므로 매도인이 매매계약의 이행으로서 목적물을 매수인에게 인도하여 매수인이 그 목적물을 사용한 경우에 비로소 인정될 수 있다고 판시하였음 (대법원 2024. 2. 29. 선고 2023다289720판결, 2011. 6. 30. 선고 2009다 30724판결)

22) 세칙 제51조 제3항에 따르면 용도를 지정하여 매각하는 경우에는 매각일로부터 2년이 되면 매수인이 지정된 용도로 사용하는지 여부를 점검하고 이후 매각일로부터 10년이 되는 해까지 매년 점검하도록 되어있음

이로 인해 국유재산 매수자가 장기간 매각대금을 체납하였음에도 업무 담당자가 매매계약을 해제하지 않고 해제보류 상태를 계속하여 유지하는 등의 문제가 발생하고 있는 것으로 확인²³⁾되었고, 이 경우 재산활용(대부, 매각 등)에 대한 기회비용²⁴⁾이 상실될 위험이 있다.

반면, 대부료에 따른 해지보류 승인의 경우에는 「수탁 국유일반 재산 관리·처분 업무요강」 제20조 제7항에 따라 부점장 승인일로부터 최장 1년까지만 해지를 보류할 수 있다고 되어 있어, 해지보류에 대한 유효기간을 두고 있는 것으로 확인되었다.

따라서, 매각대금 장기 체납재산이 적정하게 관리될 수 있도록 관련 내규에 대부료 해지의 경우와 같이 해제보류에 대한 제한을 설정하는 등의 개선 방안을 마련할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 충북지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 앞으로 국유재산 매각대금 연체관리 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

국유재산기획처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 매각대금 장기 연체재산에 대해 개선방안을 마련하겠다고 하였다.

23) '25.4.30. 기준 12개 지역본부 매각대금 연체채권(전표) 확인 결과, 체납기간이 1년 이상 경과된 연체채권 총 128건 확인

연체기간	1~2년	3~5년	5년 초과	합계
건수	“기재 생략”			
연체금액				

24) 「국유재산법」 제72조 및 같은 법 시행령 제73조에 따르면 연체기간별로 최대 10%의 연체료가 부과되고, 연체료 부과기간은 납기일로부터 60개월을 초과할 수 없음. 준법 경영실은 연체료 약정에 대해 매매계약이 해제되면 실효한다고 해석한 바 있음('24.11.20)

4. 조치할 사항

충북지역본부 본부장은 국유재산 매각대금이 장기간 체납된 11건에 대해 계약의 해제 또는 해제보류 승인 등의 조치를 하고, 앞으로 국유재산 매각대금 연체채권 관리 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(시정)

국유재산기획처장은 매각대금 장기체납 재산들이 적정하게 관리될 수 있도록 관련 내규에 해제보류 조치에 대한 제한을 설정하는 등 개선 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

[별표 9]

매각대금 연체관리 불철저 명세

(단위: 원)

순 번	소 재 지	재 산실태 조사 결과			연 체 현 황	
		매수자	점유현황	점유자	연체기간	연체원금

“기재 생략”